

所未实现数据信息实时共享，对不动产登记中心送达的查封裁定效力依法不能认定及于房地产交易所。信某凭据对房地产交易所登记信息的信赖订立商品房买卖合同，已经尽到应尽的注意义务。在此情形下，应当认定案外人与被执行人签订房屋买卖合同的时间（与在房地产交易所进行商品房销售备案登记时间为同一天）早于人民法院的查封，案外人符合“在人民法院查封之前已签订合法有效的书面买卖合同”这一要件，有权排除法院强制执行。

编写人：黑龙江省高级人民法院 张炜 刘芳百

被征收人的拆迁安置房取得权是否足以排除强制执行

——宋某某诉庞某某、某房地产公司执行异议之诉案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

河南省驻马店市驿城区人民法院(2023)豫1702民初6426号民事判决书

2. 案由：执行异议之诉

3. 当事人

原告：宋某某

被告：庞某某、某房地产公司

【基本案情】

宋某某曾先后两次以商品房预售合同纠纷为由向河南省驻马店市驿城区人民法院起诉某房地产公司，经法院调解和判决，分别解除了双方签订的两个《商品房买卖合同》。后因某房地产公司未履行退还购房款及相关费用义务，宋某某申请强制执行，河南省驻马店市驿城区人民法院于2023年4月17日查封

了某房地产公司开发的房产一套。庞某某对查封提出异议，2023年5月18日，河南省驻马店市驿城区人民法院作出执行裁定，中止对该房产的执行。宋某某不服，提起诉讼。

2011年8月15日，某房地产公司与庞某某签订《拆迁安置协议书》及《产权调换安置协议书》。《拆迁安置协议书》明确了安置单位为某房地产公司、安置位置、被拆迁人庞某某及产权调换，互补差价的安置方案。《产权调换安置协议书》进一步明确了安置房建筑面积113平方米，安置房交付时按原房产证证载面积1:1产权调换，再根据超出部分的面积按不同的市场销售优惠购买。某房地产公司陈述其公司开发的小区以前叫成功苑小区，现在在房管局备案为商住楼，一层至五层为商铺，五层以上为住宅。

2017年3月21日，某房地产公司与庞某某签订《商品房订购协议书》，明确该协议签订的买卖房屋为拆迁安置房，买卖房屋建筑面积约109.42平方米，除去买受人原房屋面积65.86平方米(该部分不计入售价面积)，剩余部分即43.56平方米需买受人按与出卖人签订的《产权调换安置协议书》规定进行购买。除去产权置换面积及按项目总成本计算的面积10平方米之外，房屋总价款为人民币135884元。当日，庞某某补交了超出产权置换面积的房款135884元，并向某房地产公司交纳了燃气初装费、电视费、材料费。

河南省遂平县人民法院在审理赵某某与庞某某、某房地产公司等申请执行人执行异议之诉一案中，对本案案涉房屋进行了审查。一审判决驳回赵某某的诉讼请求。赵某某不服判决提起上诉，驻马店市中级人民法院认为某房地产公司以所有权调换形式，将具有特定位置、用途的案涉房屋作为安置房分配给庞某某，庞某某对案涉房屋享有优先取得权，足以排除执行，故判决驳回上诉，维持原判。

【案件焦点】

被征收人庞某某享有的拆迁安置房取得权是否足以排除强制执行。

【法院裁判要旨】

河南省驻马店市驿城区人民法院经审理认为：首先，2011年8月15日，庞某某作为被拆迁人与某房地产公司签订《拆迁安置协议书》及《产权调换安置协议书》，约定“被拆除房屋坐落风光路北段路西号、砖混结构、二层、一套、建筑面积54.88平方米；安置方案为产权调换，互补差价安置”。其次，2017年3月21日，庞某某与某房地产公司签订《商品房订购协议书》，约定原房屋面积不计入售价面积，庞某某需向该公司补交房屋差价款135884元。同日，庞某某向某房地产公司缴纳了房屋差价款及燃气初装费、电视费、材料费。最后，庞某某作为被拆迁人，取得安置房产是以原房产被拆除为代价，《拆迁安置协议书》和《商品房买卖合同》均是在查封前，案涉房屋属于拆迁补偿安置性房产，且该事实已经由生效的民事判决书予以确定。综上，案涉房产系庞某某通过以物易物的方式取得的房屋权益，其权益性质有别于一般房产受让人，被告对案涉房屋所享有的权利系特殊债权，具有物权的优先效力，应予优先保护。因此，庞某某所举事实证据符合《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十四条的规定，能够排除执行。

河南省驻马店市驿城区人民法院依照《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百一十一条第二项，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

驳回宋某某的诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

一直以来，拆迁户的安置权在权利保护体系中处于较为优先的顺位，但2020年修正的《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》删除了2003年该司法解释第七条第一款“拆迁人与被拆迁人按照所有权调换形式订立拆迁补偿安置协议，明确约定拆迁人以位置、用途特定

的房屋对被拆迁人予以补偿安置，如果拆迁人将该补偿安置房屋另行出卖给第三人，被拆迁人请求优先取得补偿安置房屋的，应予支持”。那么，在2020年修正的该司法解释实施后被拆迁人对安置房是否仍具有优先取得权、是否足以排除强制执行，又当如何处理？

在司法实践中，有观点认为，被拆迁人对拆迁房屋的权利并不属于法定的物权种类，不应具有优先取得权，不足以排除强制执行。这是在2003年该司法解释第七条的规定被删除后，根据物权法定原则得出的结论。但是这种观点没有考虑到被拆迁人安置取得权是一种特殊债权，该特殊债权被赋予了物权的优先性效力。虽然在2020年修正的该司法解释中删除被拆迁人优先取得权的规定，但这并不意味着拆迁安置户的权利保护力度的降低，只是出于形势的变化和立法用语统一的需要作出的调整。我们还是认为，在产权调换型拆迁模式下，被征收人对拆迁安置房的优先取得权足以排除强制执行。理由如下：

一是产权调换型协议具有以物易物的性质，且对被拆迁人的权益应坚持侧重保护或特别保护的原则。虽然被拆迁人安置优先取得权的相关司法解释被删除了，但拆迁总体上是出于城市规划和城市旧城区改造的需要，同时也是基于公共利益原因对公民权益的一种特殊牺牲，被拆迁人既有房屋已被拆除，在完成交付调换房屋前，被拆迁人不仅面临较大的经济风险，还有在此期间搬迁、临时居住等现实困难，应给予被拆迁人完善的补偿，否则即违背物权应受平等保护的原则。但从立法目的来看，被拆迁人服从公益的行为应予倡导和保护，我们仍应保护处于弱势地位的被拆迁人的合法权益。

二是被拆迁人补偿安置权即便理解为特殊债权，也应予优先保护。虽然物权优于债权是处理权利冲突时的基本原则，但被拆迁人基于以房换房的产权调换房屋享有的这种特殊债权，是以牺牲原房屋居住权作为代价的，应对该种特殊债权赋予其物权的优先效力。根据《中华人民共和国民法典》第二百四十三条第三款规定可知，拆迁安置户的权利在某种程度上是被拆除房屋物权的延伸，具有准自物权的性质，从法理上来讲，是应当优于其他买受人的合同债权的。

在司法实践中，被拆迁人补偿安置权优先处理一般要符合以下条件， 一是

被拆迁人与房屋征收部门签订了合法有效的征收补偿协议；二是被拆迁人将原有房屋以产权置换补偿的形式取得案涉房屋，三是拆迁补偿协议明确约定了安